105年司法官律師考試 - 法律倫理（0301）

105年公務人員特種考試司法官考試（第一試）
105年專門職業及技術人員高等考試律師考試（第一試）
科目：綜合法學（一）（刑法、刑事訴訟法、法律倫理）
本文件僅整理法律倫理部分（第46-60題）

第1題（原第46題）

律師法第29條規定，律師不得有足以損及其名譽或信用之行為。下列何者情形並不牴觸該規定？

(A) 律師任由其受僱事務員撰寫告訴狀，亦未親自審核其內容，即由當事人持以提出告訴
(B) 律師因疏忽未申報執行業務所得，但無以不正當方法逃漏稅之行為
(C) 律師就未親見之事實為見證之簽署
(D) 律師未查明當事人之真實身分，即對內容繕打完成、當事人欄空白之合約書為「鑑證」

答案：(B)

第2題（原第47題）

甲律師加入台北律師公會後，因拒繳常年會費數年，公會理事會決議令其退會，甲被退會後仍繼續接受多人委託，於轄區執行律師業務。試問甲之行為是否違反律師倫理規範？

(A) 不違反，因強制入會及強制繳交會費違憲
(B) 違反，因律師屬自律自治，應加入公會且受公會章程之拘束，包括繳交會費
(C) 不違反，因一旦被令退會，即非公會成員，自可不受律師倫理規範之拘束
(D) 不違反，甲仍具有律師資格

答案：(B)

第3題（原第48題）

下列有關律師與委託案件當事人之間的行為，何者違反律師之倫理規範？

(A) 為使當事人掌握狀況，律師應將法律意見坦誠告知委任人
(B) 律師對於受任事件代領、代收之財物，應即時交付委任人
(C) 為讓當事人安心，律師就受任事件，可擔保將獲有利之結果
(D) 在符合當事人之利益下，就案件有和解可能時，律師宜協力促成之

答案：(C)

第4題（原第49題）

下列何種情形，可不受法官在任職期間禁止從事政治活動之限制？

(A) 為特定政黨候選人之造勢晚會站台
(B) 成為特定政黨成員
(C) 小額捐款與特定政黨或政治團體
(D) 知其配偶以其法官之名義為特定候選人募款而不反對

答案：(C)

第5題（原第50題）

下列四種律師行為，何者並未違反律師法及律師倫理規範？

(A) 家事事件調解可望成立，且符合當事人利益及法律正義，律師在調解程序中卻予以阻撓而希望進入訴訟程序
(B) 律師知悉其他律師違反律師倫理規範，但並未向該律師所屬律師公會報告或檢舉
(C) 律師接受委任之後，才發現手上案件太多，便挑選幾件自己不想辦的案件去終止委任
(D) 受任律師向當事人表示「這個案件沒問題，我保證一定會勝訴」

答案：(B)

第6題（原第51題）

檢察官甲與乙結婚後，仍持續與多名女子交往並同居。甲是否違反檢察官倫理規範？

(A) 只要乙不提出告訴，即不違反檢察官倫理
(B) 不論乙是否提出告訴，均屬檢察官私德領域，甲不違反檢察官倫理
(C) 檢察官言行應端莊謹慎，甲與他人同居只要未損及其職位尊嚴或職務信任，即不違反檢察官倫理
(D) 檢察官言行應端莊謹慎，維護司法形象，即使乙默許，甲仍違反檢察官倫理

答案：(D)

第7題（原第52題）

法官依法得兼任下列何種職務或業務？

(A) 公務人員保障暨培訓委員會委員
(B) 國公營事業公股董監事
(C) 行政機關性別工作平等委員會委員
(D) 律師

答案：(C)

第8題（原第53題）

下列檢察官之行為，何者未違反檢察官倫理？

(A) 甲檢察官在進行被害人屍體相驗後，接受被害人家屬邀宴
(B) 乙檢察官在某次總統選舉，為某一總統候選人站台演講，批評司法已死
(C) 丙檢察官將其積蓄所得新臺幣七百萬元，購買宜蘭市房屋二戶，於一年後，因行情起漲，隨即售出得利
(D) 丁檢察官於某次參觀預售屋時，向銷售員表明自己為檢察官，藉此取得低於一般交易行情二成之購屋價格

答案：(C)

第9題（原第54題）

為確保律師、法官與檢察官的專業性，對於其兼職有一定之限制，下列關於其兼職之敘述，何者正確？

(A) 檢察官在不影響職務範圍內可兼任私立學校之董事
(B) 法官可管理自己與家庭成員之財產，並購買公債進行投資
(C) 律師只要不親自經營，但可為理財目的投資舞廳，成為股東
(D) 律師可經由選舉擔任地方民選縣市首長後，仍可同時繼續執行律師業務

答案：(B)

第10題（原第55題）

甲律師擔任某上市公司之法律顧問，在會議討論時，甲得知該公司增資發行股票後之資金用途會被挪用而有背信及侵占之犯行，對公司股東將造成嚴重之利益損害。甲覺得不妥，極力反對。事後調查局約談甲時，甲是否一定要告訴調查局開會之情況？

(A) 甲對其當事人負有保密義務，不可以洩露開會之情形
(B) 該案只涉及財產之權益，不涉及身體的傷害，因此甲不得洩露
(C) 該案件屬於律師倫理規範第33條第2款保密義務例外情形，因此甲一定要向調查局說明該案件之內容
(D) 該案件係屬於律師倫理規範第33條第2款保密義務例外情形，但是甲可以選擇說明或不說明

答案：(D)

第11題（原第56題）

關於律師不得從事之行為，下列敘述何者錯誤？

(A) 律師不得就尚未終結之訴訟案件直接或間接受讓系爭標的物
(B) 律師原則上不得就其所經辦案件之標的中獲取財產利益
(C) 律師原則上不得兼營商業
(D) 律師原則上不得兼任公務員

答案：(C)

第12題（原第57題）

當事人張三想要委託陳律師辦理告李四妨害名譽的官司，詳細商談後，陳律師發覺李四是他多年不曾謀面的表弟，在陳律師將此情形告知張三，而張三表示沒關係後，問陳律師基於律師倫理可不可以接任這個案件？

(A) 不可以，對造當事人為四親等內血親的案件律師不可以接受委任
(B) 只要最近五年沒有往來就可以，否則就不可以
(C) 如果表兄弟的關係不會影響陳律師的獨立專業判斷就可以，若有影響就不可以
(D) 一定可以，法律只限制對造當事人為配偶及二親等內血親的案件，律師才不能接受委任，表兄弟的案件不受限制

答案：(C)

第13題（原第58題）

下列關於律師後酬之約定，何者不違反律師法及律師倫理規範之規定？

(A) 甲律師在訴訟代理某知名藝人之離婚事件，約定如能進一步取得子女監護權，可取得後酬五百萬元
(B) 乙律師在代理某土地徵收之行政訴訟事件，約定如獲得勝訴判決，可取得後酬五百萬元
(C) 丙律師在某重大金融犯罪事件中，與其辯護之被告約定，如獲得無罪判決，可取得後酬五百萬元
(D) 丁律師在代理某繼承登記訴訟事件，與當事人約定，如獲得勝訴判決，即取得系爭土地十分之二作為後酬

答案：(B)

第14題（原第59題）

下列律師行為，何者沒有違反律師倫理？

(A) 受任律師於起訴後至判決時，未曾提供相關書狀及證據與當事人，使當事人沒有充分表示意見之機會
(B) 律師至法院出庭執行律師職務不穿著制服
(C) 律師事務所之受僱律師離職時，勸說事務所之當事人轉委任自己為受任人
(D) 律師於某新聞雜誌上付費刊載自己的姓名、學經歷、事務所地址及連絡方式

答案：(D)

第15題（原第60題）

依法官倫理規範的規定，法官得為下列那個團體募集成員？

(A) 多層次傳銷事業
(B) 政黨
(C) 刑事法學會
(D) 立法委員競選後援會

答案：(C)
